

1505386-96.2021.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n.11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

1505386-96.2021.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505386-96.2021.8.26.0099

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS DAVID DA PAIXAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Vistos.

MARCOS DAVID DA PAIXÃO, qualificado nos autos (cf. fls. 01), está sendo processado pela Justiça Pública, como incurso nas penas do artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 25 de Fevereiro de 2021, por volta das 15:30 horas, no interior da residência situada na Rua São Marcos, 52, Bairro Lavapés, nesta Cidade, tinha em depósito, para consumo pessoal, uma porção de maconha, pesando, aproximadamente, 3,5 g (três gramas e cinco decigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Dispensado o relatório (cf. art. 81, § 3º, Lei nº 9.099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, ressalvo que restou superado o oferecimento suspensão condicional do processo, em virtude da ausência dos requisitos subjetivos necessários, conforme folha de antecedentes e certidões criminais de fls. 45/50, na esteira do disposto no artigo 89, da Lei nº 9.099/95.

Superada tal questão, a ação penal deve ser julgada procedente, uma vez que restaram suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do delito de posse

de entorpecente, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade do crime está amparada no termo circunstanciado de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 02/03, auto de exibição e apreensão de fls. 05, auto de constatação provisória de fls. 06, laudo químico-toxicológico de fls. 31/33, com resultados positivos para Tetrahydrocannabinol, e na prova oral colhida.

O laudo pericial é conclusivo a respeito da materialidade, envolvendo Tetrahydrocannabinol, substância causadora de dependência e elencada na legislação extravagante, ou seja, droga nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.

A quantidade de droga não é suficiente para eximir o réu de sua responsabilização criminal, sobretudo porque a lei não faz distinção a respeito da quantidade, não havendo, portanto, respaldo para o acolhimento da tese da insignificância.

A este respeito, é oportuna a transcrição de arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de drogas apreendidas. 2. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n.11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou a do próprio indivíduo. 3. Em virtude da apreensão de pouco mais de 3 g de maconha em poder do ora agravante, o processo deve prosseguir em seu desfavor também em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido”(STJ - AgRg no HC 387.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância (RHC n. 34.466/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 27/5/2013). 2. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no AREsp 620.033/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015).

Por outro lado, tratando-se de droga, prescindível a discussão a respeito de seu poder viciante, já que se trata de norma penal em branco, com portaria regulamentado as substâncias entorpecentes.

Não obstante a manifestação do Ministro Gilmar Mendes, favorável à descriminalização do porte para consumo pessoal, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 não foi finalizado e, portanto, entendo que o dispositivo legal se encontra em plena vigência.

Ademais, o bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas é a saúde pública e, portanto, indisponível.

Nesse sentido, o escólio jurisprudencial:

EMENTA: "POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura Confissão do réu corroborada pelas declarações das testemunhas e depoimento dos guardas municipais, tudo em harmonia com o conjunto probatório Constitucionalidade e tipicidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Não descriminalização da conduta Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL Pena dentro dos parâmetros previstos. Advertência Apelo desprovido." (TJSP; Apelação 0019830-06.2016.8.26.0320; Relator: Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018).

EMENTA: "APELAÇÃO Posse de droga para consumo pessoal Materialidade e autoria demonstradas Apreensão de 8,59g de maconha na residência do réu Confissão judicial corroborada pelo relato do policial militar Conduta típica e antijurídica Interesse pessoal que não pode se sobrepor ao coletivo Necessidade de salvaguardar a incolumidade e a Saúde Pública Precedentes Condenação de rigor Aplicação de advertência Possibilidade Acusado primário e sem antecedentes desabonadores Pequena quantidade de droga Entorpecente de baixa potencialidade lesiva Medida suficiente à repreensão da conduta Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação 0012257-95.2016.8.26.0196; Relator: Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018).

A autoria é inconteste, sobretudo porque, nas duas oportunidades em que foi ouvido, o réu admitiu a posse da droga, destacando que se destinava ao consumo pessoal.

Na fase policial, o acusado confessou a propriedade da droga, asseverando que fazia uso do entorpecente, quando os policiais chegaram (fls. 01).

Em Juízo, corroborou a confissão policial, assumindo que, na data dos fatos, estava assistindo um filme e usando maconha, quando os policiais se aproximaram. Confirmou ser usuário de drogas, envolvendo maconha, cocaína e crack, há mais de quinze anos, bem como justificou os antecedentes criminais pela falta de oportunidade (fls. 128/129 - registro audiovisual).

Sua confissão está em harmonia com a prova oral colhida.

Os Policiais Civis Pedro Henrique M. Kawakami e Anderson Cleber da Silva, em uníssono e com forte coerência, narraram que, dirigiram-se ao local dos fatos, visando o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de outra pessoa, mas que surpreenderam o réu, que reconheceram em Juízo, fazendo uso de maconha, seguindo-se à apresentação da ocorrência policial (fls. 128/129 - registro audiovisual).

Não foram produzidas outras provas.

Assim, pelo painel probatório, inviável a absolvição.

Destarte, bem comprovadas a autoria e materialidade da infração, com a demonstração de que o réu guardava, para uso próprio, droga do tipo maconha, sendo forçoso reconhecer que a conduta perpetrada pelo acusado se enquadra ao disposto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, impondo-se o decreto condenatório.

Passo a dosar a pena.

De acordo com as certidões de fls. 45/50, infere-se que o réu é portador de maus antecedentes e reincidente, já tendo sido definitivamente condenado pela prática de crimes dolosos.

Pese a manifestação ministerial e o requerimento formulado pela defesa, inviável a mera imposição de advertência, diante da reincidência, e diante dos termos do artigo 28, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Reconheço, ainda, a incidência da atenuante genérica decorrente da confissão, conforme artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Nos termos do artigo 28, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não havendo previsão abstrata do mínimo legal, bem como diante do disposto no artigo 59, do Código Penal, combinado com o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, diante da confissão do acusado e da reincidência, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, observando-se o disposto no § 5º, do referido artigo.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu MARCOS DAVID DA PAIXÃO, qualificado nos autos (cf. fls. 01 – filho de Rita de Cássia da Paixão), como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, na forma acima indicada, conforme artigo 28, inciso II, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Ressalvo que, na hipótese de descumprimento injustificado da pena, poderão ser impostas admoestação verbal e multa, conforme § 6º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

O réu poderá interpor recurso e aguardar o julgamento em liberdade.

O entorpecente apreendido, inclusive aquele destinado à contraprova, deve ser destruído. Oficie-se.

Providencie-se o necessário.

Custas "ex lege".

Transitada em julgado, promovam-se as comunicações de praxe, expeça-se certidão de honorários e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena.

P.I.C..

Bragança Paulista, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE